



**PUTUSAN**

Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **WANDI ALIAS SUWANDI ARIF ALS AHHA BIN ABDUL GANI (ALM);**
2. Tempat lahir : Kuaro;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 19 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Km.4,5 RT 011 RW 002 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR ALIAS ENCEK BIN SUWANDI ARIF;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 01 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Km.4,5 RT 011 RW 002 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan 25 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Kap/11/VIII/2025/RES.NARKOBA tanggal 23 Agustus 2025 dan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/12/VIII/2025/RES.NARKOBA tanggal 23 Agustus 2025 lalu diperpanjang sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 28 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan nomor Sp.Kap/11.a/VIII/2025/RES.NARKOBA tanggal 26 Agustus 2025 dan surat perintah perpanjangan penangkapan nomor Sp.Kap/12.a/VIII/2025/RES.NARKOBA tanggal 26 Agustus 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 26 November 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2025 sampai dengan tanggal 26 Desember 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Iqbal Aqli, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 23 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 15 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias AHHA Bin ABDUL GANI (Alm)** dan **Terdakwa II MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR Alias ENCEK Bin SUWANDI ARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I***, sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar *Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias AHHA Bin ABDUL GANI (Alm)** dan **Terdakwa II MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR Alias ENCEK Bin SUWANDI ARIF** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing **Rp. 900.000.000.00 (sembilan ratus juta rupiah)** yang wajib dibayar dalam waktu **1 (satu) bulan**, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, maka dipidana dengan **pidana penjara masing-masing selama 180 (seratus delapan puluh) hari**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - *1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram***Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya, demikian juga Para Terdakwa serta penasihat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias AHHA Bin ABDUL GANI (Alm)** dan **Terdakwa II MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR Alias ENCEK Bin SUWANDI ARIF** pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Veteran Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"***, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025 sekitar jam 19.00 wita, saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH. sedang melaksanakan tugas dengan anggota reskrim lainnya diantaranya saksi AKHMAD HABIBI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering terlihat menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain di Jl. Veteran Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Kemudian saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dengan cara melakukan pembelian secara terselubung (*undercovery buy*) dengan berpura-pura menjadi pembeli. Setelah sampai disekitaran tempat kejadian, Saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH. bertemu dengan laki-laki yang belakangan diketahui bernama ABAY (DPO) untuk bertanya mengenai dimana tempat membeli sabu-sabu. Kemudian saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH meminta untuk dibelikan paketan dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Setelah itu saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH. dan laki-laki tersebut mendatangi orang yang dimaksud.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihari yang sama sekitar jam 20.30 wita di Jalan Veteran tempat **Terdakwa II MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR Alias ENCEK Bin SUWANDI ARIF** berjualan, datang teman Terdakwa II bernama ABAY (DPO) bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal yang ternyata adalah seorang polisi yang sedang menyamar (saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH.). Terdakwa II diminta oleh polisi tersebut untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa II menerima uangnya, Terdakwa II menyeberang Jalan Veteran menuju ke TPS Eks Pasar Buah Jl Veteran Simpang Pengambangan Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan **Terdakwa I WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias AHHA Bin ABDUL GANI (Alm)** yang merupakan ayah Terdakwa II untuk minta dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I pergi menuju rumah saksi JAMILLAH als MILAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Simp. Pengambangan Rt.028 Rw.002 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi JAMILLAH als MILAH. Namun, yang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip kepada Terdakwa I adalah sdri. AIDA (DPO/anak dari sdri. JAMLILLAH als MILAH). Setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa I langsung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mendatangi anggota kepolisian yang sedang menyamar untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan ketika mau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa II langsung diamankan oleh anggota kepolisian yang sedang menyamar dan tidak lama beberapa anggota kepolisian lainnya berdatangan dan mengamankan Terdakwa II. Melihat Terdakwa II ditangkap, ABAY (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian melihat beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I mendatangi Terdakwa II, Terdakwa I langsung mendatangi Terdakwa II dan ternyata orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I adalah beberapa anggota kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah. Kemudian Terdakwa I juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena membelikan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah diamankan, Terdakwa I disuruh oleh petugas kepolisian menunjukkan rumah saksi JAMILLAH als MILAH tempat Terdakwa I

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm





membeli narkoba. Setelah itu saksi JAMILLAH als MILAH pun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi JAMILLAH als MILAH beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tertanggal 23 Agustus 2025, setelah dilakukan penimbangan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih **0,07 (nol koma nol tujuh) gram**, kemudian disisihkan sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan secara laboratoris di BPOM, kemudian disihkan sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0563 tanggal 02 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.***

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa ia **Terdakwa I WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias AHHA Bin ABDUL GANI (Alm)** dan **Terdakwa II MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR Alias ENCEK Bin SUWANDI ARIF** pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Veteran Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm*



***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I”*** yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025 sekitar jam 20.30 wita di Jalan Veteran tempat **Terdakwa II MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR Alias ENCEK Bin SUWANDI ARIF** berjualan, datang teman Terdakwa II bernama ABAY (DPO) bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal yang ternyata adalah seorang polisi yang sedang menyamar (saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, SH.). Terdakwa II diminta oleh polisi tersebut untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa II menerima uangnya, Terdakwa II menyeberang Jalan Veteran menuju ke TPS Eks Pasar Buah Jl Veteran Simpang Pengambangan Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan **Terdakwa I WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias AHHA Bin ABDUL GANI (Alm)** yang merupakan ayah Terdakwa II untuk minta dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I pergi menuju rumah saksi JAMILLAH als MILAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu. Setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa I langsung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mendatangi anggota kepolisian yang sedang menyamar untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan ketika mau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa II langsung diamankan oleh anggota kepolisian yang sedang menyamar dan tidak lama beberapa anggota kepolisian lainnya berdatangan dan mengamankan Terdakwa II. Melihat Terdakwa II ditangkap, ABAY (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian melihat beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I mendatangi Terdakwa II, Terdakwa I langsung mendatangi Terdakwa II dan ternyata orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I adalah beberapa anggota kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah. Kemudian Terdakwa I juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena membelikan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah diamankan, Terdakwa I disuruh oleh petugas kepolisian menunjukkan rumah saksi JAMILLAH als MILAH tempat Terdakwa I membeli narkoba. Setelah itu saksi JAMILLAH als MILAH pun berhasil



diamankan oleh petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi JAMILLAH als MILAH beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tertanggal 23 Agustus 2025, setelah dilakukan penimbangan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih **0,07 (nol koma nol tujuh) gram**, kemudian disisihkan sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan secara laboratoris di BPOM, kemudian disihkan sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0563 tanggal 02 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, S.H** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan peredaran narkoba jenis sabu tanpa ijin,;
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekira pukul 19.00 wita, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering terlihat menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain di Jalan Veteran Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, mendengar informasi tersebut saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang dimaksud dengan cara melakukan pembelian secara terselubung (undercover buy) dengan berpura-pura menjadi pembeli.

- Bahwa saat berada di sekitar tempat kejadian, Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya lalu bertanya padanya dimana Saksi dapat membeli sabu dan Saksi berjanji akan memberi orang tersebut uang apabila saksi berhasil mendapatkan sabu. Laki-laki tersebut langsung mengatakan bahwa ia tahu dimana saksi dapat membeli sabu dan laki-laki tersebut mengajak saksi untuk menemui penjual sabu tersebut. Saksi kemudian meminta laki-laki tersebut untuk membelikan paketan sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Setelah itu saksi dan laki-laki tersebut mendatangi orang yang dimaksud;

- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, saksi melihat laki-laki tersebut langsung mendatangi seorang laki-laki lain yakni Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR sambil berbicara dan saksi melihat laki-laki tersebut ada memberikan uang kepada Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR. Setelah Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR menerima uang tersebut, ia langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sedangkan saksi dan laki-laki yang mengarahkan Saksi tetap menunggu di lokasi tersebut.

- Bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR kembali ke lokasi tersebut dan pada saat ia akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram pesanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR dan mengaku sebagai petugas kepolisian sehingga laki-laki yang membawa saksi menemui Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR segera melarikan diri, tidak beberapa lama rekan saksi yang memantau tidak jauh dari lokasi langsung berdatangan namun karena Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR pada saat itu sempat adu mulut dengan saksi dan rekan, Terdakwa SUWANDI ARIF yang merupakan orang yang membelikan sabu tersebut dan sedang berada disebelah jalan langsung mendatangi Saksi dan rekan sehingga Saksi dan rekan juga mengamankan Terdakwa SUWANDI ARIF;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan meminta Terdakwa SUWANDI ARIF untuk menunjukan tempat Ia membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga saksi dan rekan bersama Terdakwa SUWANDI ARIF langsung menuju rumah Saksi JAMILLAH yang terletak di Jl. Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan disana 34 (tiga puluh empat paket sabu sehingga kemudian Para Terdakwa dan Saksi JAMILLAH beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi JAMILLAH mengaku sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kepada Terdakwa SUWANDI ARIF dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan Terdakwa SUWANDI ARIF kepada Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yang kemudian menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Akhmad Habibi** dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan dari Polsek Banjarmasin Timur terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Veteran Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekira pukul 19.00 wita, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering terlihat menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain di Jalan Veteran Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, mendengar informasi tersebut saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dengan cara melakukan pembelian secara terselubung (undercover buy) dengan berpura-pura menjadi pembeli.
- Bahwa saat berada di sekitar tempat kejadian, rekan saksi yakni saksi Muhammad Haris Saputra yang diberi tugas untuk melakukan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm



penyamaran, bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya lalu bertanya padanya dimana saksi Muhammad Haris Saputra dapat membeli sabu dan saksi Muhammad Haris Saputra berjanji akan memberi orang tersebut uang apabila ia berhasil mendapatkan sabu. Laki-laki tersebut langsung mengatakan bahwa ia tahu dimana saksi Muhammad Haris Saputra dapat membeli sabu dan laki-laki tersebut mengajak saksi Muhammad Haris Saputra untuk menemui penjual sabu tersebut. Saksi Muhammad Haris Saputra kemudian meminta laki-laki tersebut untuk membelikan paketan sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Haris Saputra menyerahkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Setelah itu saksi Muhammad Haris Saputra dan laki-laki tersebut mendatangi orang yang dimaksud;

- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, saksi melihat laki-laki tersebut langsung mendatangi seorang laki-laki lain yakni Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR sambil berbicara dan saksi melihat laki-laki tersebut ada memberikan uang kepada Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yang merupakan target operasi. Setelah Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR menerima uang tersebut, ia langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa Muhammad Haris Saputra dan laki-laki yang mengarahkannya tetap menunggu dilokasi tersebut.

- Bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR kembali kelokasi tersebut dan pada saat ia akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan saksi Muhammad Haris Saputra dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi Muhammad Haris Saputra langsung mengamankan Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR dan mengaku sebagai petugas kepolisian sehingga laki-laki yang membawa saksi Muhammad Haris Saputra menemui Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR segera melarikan diri, tidak beberapa lama Saksi dan rekan saksi yang memantau tidak jauh dari lokasi langsung berdatangan namun karena Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR pada saat itu sempat adu mulut dengan saksi dan rekan, Terdakwa SUWANDI ARIF yang merupakan orang yang membelikan sabu tersebut dan sedang berada disebelah jalan langsung mendatangi Saksi dan rekan sehingga Saksi dan rekan juga mengamankan Terdakwa SUWANDI ARIF;



- Bahwa kemudian Saksi dan rekan meminta Terdakwa SUWANDI ARIF untuk menunjukan tempat Ia membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga saksi dan rekan bersama Saksi SUWANDI langsung menuju rumah Saksi JAMILLAH yang terletak di Jl. Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan disana ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu didalam dompet kecil berwarna kuning terbuat dari kain ditemukan dibawah tilam/kasur yang ada diruang tamu rumah Terdakwa dan 17 (tujuh belas) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu ditemukan didalam toples warna bening berbentuk bulat ditemukan didalam kamar anak Terdakwa yang bernama sdri. AIDA, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi JAMILLAH mengaku sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kepada Terdakwa SUWANDI ARIF dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan Terdakwa SUWANDI ARIF kepada Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yang kemudian menyerahkan kepada Saksi Muhammad Haris;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi JAMILLAH Alias MILAH Binti AMID (Alm)** dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena penangkapan yang dilakukan anggota Polsek Banjarmasin Timur terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 20.45 wita, Terdakwa SUWANDI ARIF datang kerumah Saksi lalu membeli 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lewat Saksi. Terdakwa SUWANDI ARIF kemudian menyerahkan uang sejumlah



Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi yang kemudian Saksi serahkan kepada anak Saksi yakni Sdr AIDA yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kepada Terdakwa SUWANDI ARIF. Terdakwa SUWANDI ARIF kemudian meninggalkan rumah Saksi. Tidak lama kemudian Sdr AIDA pergi keluar rumah dan menitipkan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang terbuat dari kain yang berisi 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi lalu Saksi pun meletakkan dompet berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawah tilam/kasur yang ada diruang tamu rumah Saksi.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian datang lalu melakukan pengeledahan dirumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu didalam dompet kecil berwarna kuning terbuat dari kain ditemukan dibawah tilam/kasur yang ada diruang tamu rumah Saksi dan 17 (tujuh belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu didalam toples warna bening berbentuk bulat didalam kamar sdri. AIDA, selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Saksi adalah 34 (tiga puluh empat) paket narkotika sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram.
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) paket narkotika sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram tersebut seluruhnya adalah milik Sdri AIDA.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias AHHA Bin ABDUL GANI (Alm):**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Veteran, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 20.30 wita, Ketika Terdakwa sedang berada diwarung tempat Terdakwa berjualan di jalan Veteran Terdakwa didatangi oleh teman Terdakwa yang bernama ABAY bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah seorang polisi yang sedang menyamar yang saat itu meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa meminta ABAY dan laki-laki tersebut untuk menunggu sedangkan Terdakwa pergi menyebrang jalan Veteran untuk bertemu dengan ayah Terdakwa yakni Terdakwa SUWANDI ARIF untuk memintanya membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUWANDI ARIF lalu ia pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ayah Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama Terdakwa SUWANDI ARIF mendatangi anggota kepolisian yang sedang menyamar tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian tersebut dan tidak lama beberapa anggota kepolisian lainnya berdatangan dan mengamankan Terdakwa. Karena banyak anggota kepolisian berdatangan, Terdakwa SUWANDI ARIF yang berada disebelah jalan mendatangi Terdakwa dan kemudian ayah Terdakwa pun ikut diamankan dikarenakan ia yang membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ayah Terdakwa yakni Terdakwa SUWANDI ARIF disuruh oleh petugas kepolisian menunjukan tempat atau rumah orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut sehingga kemudian Terdakwa SUWANDI ARIF langsung mengarahkan kerumah Terdakwa di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan lokasi tersebut, dari Terdakwa disita 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram yang merupakan milik anak

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm



terdakwa yang bernama sdri. AIDA yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya. Selain itu disita pula 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu. Sehingga kemudian Terdakwa, Terdakwa SUWANDI ARIF dan Saksi JAMILLAH beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa SUWANDI ARIF membeli 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang disita dari Terdakwa, namun setelah diamankan Terdakwa SUWANDI ARIF mengaku memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan sabu tersebut tidak untuk keperluan Kesehatan atau sarana Pendidikan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## **Terdakwa I WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias AHHA Bin ABDUL GANI (Alm):**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dipetgas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Veteran, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 20.30 wita, anak Terdakwa yakni Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Ia menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi JAMILLAH di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 002 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Setelah bertemu Terdakwa, kemudian setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Anak Terdakwa yakni Sdri AIDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang dibungkus dengan plastic klip. Terdakwa lalu kembali menemui Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR lalu menyerahkan sabu tersebut. Saat Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR pergi keseberang jalan dan akan menyerahkan sabu tersebut, ia didatangi beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal sehingga Terdakwa langsung mendatangnya dan ternyata orang yang tidak dikenal tersebut adalah beberapa anggota kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian dimana Terdakwa membeli sabu tersebut sehingga Terdakwa menunjukan rumah Terdakwa di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dilokasi tersebut, dari Terdakwa disita 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram yang merupakan milik anak terdakwa yang bernama sdri. AIDA yang kemudian dijualkan oleh Terdakwa kepada pembelinya. Selain itu disita pula 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu. Sehingga kemudian Terdakwa, Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR dan Saksi JAMILLAH beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan sabu tersebut tidak untuk keperluan Kesehatan atau sarana Pendidikan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yang m telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum ra Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0563 tanggal 02 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 20.30 wita, Sdri ABAY bersama Petugas kepolisian yang sedang menyamar mendatangi Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR dan memintanya untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR meminta Sdr ABAY dan petugas kepolisian yang menyamar untuk menunggu sedangkan Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR pergi menyebrang jalan Veteran untuk bertemu dengan ayah Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yakni Terdakwa SUWANDI ARIF untuk memintanya membelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUWANDI ARIF lalu Terdakwa SUWANDI ARIF pergi mendatangi rumah Saksi JAMILLAH di di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. saat bertemu Saksi JAMILLAH, Terdakwa SUWANDI ARIF menyampaikan bahwa ia ingin membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa SUWANDI ARIF kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi JAMILLAH lalu Saksi JAMILLAH menyerahkan uang tersebut kepada anak Saksi JAMILLAH yakni Sdr AIDA yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kepada Terdakwa SUWANDI ARIF. Terdakwa SUWANDI ARIF kemudian meninggalkan rumah Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMILLAH dan kembali menemui Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR lalu menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang dibeli dari Terdakwa. Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR mendatangi anggota kepolisian yang sedang menyamar untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR. Karena banyak anggota kepolisian berdatangan, Terdakwa SUWANDI ARIF yang berada disebatang jalan mendatangi Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR sehingga Terdakwa SUWANDI ARIF juga ikut diamankan dan setelah itu Terdakwa SUWANDI ARIF disuruh oleh petugas kepolisian menunjukan tempat atau rumah orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga kemudian Terdakwa SUWANDI ARIF langsung mengarahkan kerumah Saksi JAMILLAH di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dilokasi tersebut, dari Terdakwa disita 34 (tiga puluh empat) paket narkotika sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram yang merupakan milik anak terdakwa yang bernama sdri. AIDA yang kemudian dijualkan oleh Terdakwa kepada pembelinya. Selain itu disita pula 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu. Sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa diketahui 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboratuirum sebagaimana Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0563 tanggal 02 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Seti**  
**ap orang;**
2. **Tanp**  
**a hak atau melawan hukum;**
3. **Men**  
**awarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
4. **Perc**  
**obaan atau Permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Wandi Alias Suwandi Arif Alias Ahha Bin Abdul Gani (Alm) sebagai Terdakwa I** dan **Muhammad Dicky Arifaninur Alias Encek Bin Suwandi Arif sebagai Terdakwa II**, dengan segala identitasnya sebagaimana



surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut ketentuan pasal 8 ayat 2 menyatakan, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 20.30 wita, Sdri ABAY bersama Petugas kepolisian yang sedang menyamar mendatangi Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR dan memintanya untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR meminta Sdr ABAY dan petugas kepolisian yang menyamar untuk menunggu sedangkan Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR pergi menyebrang jalan Veteran untuk bertemu dengan ayah Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yakni Terdakwa SUWANDI ARIF untuk memintanya membelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUWANDI ARIF lalu Terdakwa SUWANDI ARIF pergi mendatangi rumah Saksi JAMILLAH di di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. saat bertemu Saksi JAMILLAH, Terdakwa SUWANDI ARIF menyampaikan bahwa ia ingin membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa SUWANDI ARIF kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi JAMILLAH lalu Saksi JAMILLAH menyerahkan uang tersebut kepada anak Saksi JAMILLAH yakni Sdr AIDA yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,07 gram kepada Terdakwa SUWANDI ARIF. Terdakwa SUWANDI ARIF kemudian meninggalkan rumah Saksi JAMILLAH dan kembali menemui Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR lalu menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang dibeli dari Terdakwa. Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR mendatangi anggota kepolisian yang sedang menyamar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR. Karena banyak anggota kepolisian berdatangan, Terdakwa SUWANDI ARIF yang berada disebelah jalan mendatangi Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR sehingga Terdakwa SUWANDI ARIF juga ikut diamankan dan setelah itu Terdakwa SUWANDI ARIF disuruh oleh petugas kepolisian menunjukan tempat atau rumah orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga kemudian Terdakwa SUWANDI ARIF langsung mengarahkan kerumah Saksi JAMILLAH di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan lokasi tersebut, dari Terdakwa disita 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram yang merupakan milik anak terdakwa yang bernama sdri. AIDA yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya. Selain itu disita pula 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu. Sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa diketahui 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboraturum sebagaimana Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0563 tanggal 02 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I atau

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I atau mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang disita dari Para Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terdiri dari berapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan”, dimana masing-masing dari komponen unsur tersebut pembuktiannya harus ditujukan kepada suatu obyek yang juga menjadi salah satu komponen unsur dalam unsur ketiga ini, yaitu “narkotika golongan I”, sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, sekitar pukul 20.30 wita, Sdr ABAY bersama Petugas kepolisian yang sedang menyamar mendatangi Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR dan memintanya untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR meminta Sdr ABAY dan petugas kepolisian yang menyamar untuk menunggu sedangkan Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR pergi menyebrang jalan Veteran untuk bertemu dengan ayah Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yakni Terdakwa SUWANDI ARIF untuk memintanya membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUWANDI ARIF lalu Terdakwa SUWANDI ARIF pergi mendatangi rumah Saksi JAMILLAH di di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. saat bertemu Saksi JAMILLAH, Terdakwa SUWANDI ARIF menyampaikan bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa SUWANDI ARIF kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi JAMILLAH lalu Saksi JAMILLAH menyerahkan uang tersebut kepada anak Saksi JAMILLAH yakni Sdr AIDA yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kepada Terdakwa SUWANDI ARIF. Terdakwa SUWANDI ARIF kemudian meninggalkan rumah Saksi JAMILLAH dan kembali menemui Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR lalu menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang dibeli dari Terdakwa. Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR mendatangi anggota kepolisian yang sedang menyamar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR. Karena banyak anggota kepolisian berdatangan, Terdakwa SUWANDI ARIF yang berada disebelah jalan mendatangi Terdakwa MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR sehingga Terdakwa SUWANDI ARIF juga ikut diamankan dan setelah itu Terdakwa SUWANDI ARIF disuruh oleh petugas kepolisian menunjukan tempat atau rumah orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga kemudian Terdakwa SUWANDI ARIF langsung mengarahkan kerumah Saksi JAMILLAH di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan dilokasi tersebut, dari Terdakwa disita 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram yang merupakan milik anak terdakwa yang bernama sdri. AIDA yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya. Selain itu disita pula 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu. Sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa diketahui 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboraturum sebagaimana Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0563 tanggal 02 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa termasuk perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, oleh karena telah terpenuhi salah satu komponen dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menjual narkoba golongan I bukan tanaman*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Percobaan adalah "Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang *a quo* menyebutkan Permufakatan jahat adalah "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba";

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN sepakat mencarikan sabu untuk pembelinya bersama dengan Terdakwa SUWANDI ARIF yang kemudian membelikan sabu tersebut dari Saksi JAMILLAH termasuk bermufakat untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal **penjatuhan pidana**, sebagaimana **KETENTUAN PERALIHAN** dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP baru**) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat **ketentuan pidana** harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan **Pasal 618 KUHP baru** dinyatakan bahwa "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa*" dan juga ketentuan **Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru** yang berbunyi "*Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi Pelaku dan pembantu Tindak Pidana*";



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan *"ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)"* sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran II diuraikan bahwa **Pasal 114 ayat (1)** *"dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI"*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana denda berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana didalam Pasal 3 ayat (1) dan pasal 618 KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, khususnya untuk pidana denda serta mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda dan merujuk pada pasal 79 KUHP Baru, pasal 80 KUHP Baru, serta dalam lampiran III Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, maka kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi denda yang tidak dibayar tersebut, selanjutnya apabila kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup, maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;'

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukandi persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram

barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juncto Lampiran II dan Lampiran III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias AHHA Bin ABDUL GANI (Alm)** dan **Terdakwa II MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR Alias ENCEK Bin SUWANDI ARIF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) wajib dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kekayaan ataupun pendapatan para Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi denda yang tidak dibayar tersebut dan selanjutnya apabila kekayaan atau pendapatan para Terdakwa tidak cukup atau memungkinkan dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2025/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram

**dimusnahkan**

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026 oleh Kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Masden Kahfi, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fidiyawan Satriantoro, S.H.**

**Irfanul Hakim, S.H., M.H.**

**Sri Nuryani, S.H.**

Panitera Pengganti

**Resni Noorsari, S.H.**